

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2527/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายสุเทพ ชูสงวน กับพวก

จำเลย

นายสุเทพ ชูสงวน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา โจทก์มิได้รับความเสียหายแต่อย่างใดโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 108)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 334,207.57 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี นับจากวันที่ 5 ตุลาคม 2527 ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่
6974 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หากได้เงินไม่พอ
ชำระหนี้ ให้บังคับเอาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จนครบและให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วม
กันชำระหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นเงิน 47,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี
สำหรับจำเลยที่ 1 ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี สำหรับจำเลยที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ 2
ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถพร้อมกับยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 98,99)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลา ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลา ยกคำร้อง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>